قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٩٣ لسنة ١٩٧٧

في شأن

تنظيم الهيئة العامة لتعاونيات

البناء والاسكان

رئيس الجمهورية :-

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم ٦١ لسنه ١٩٦٣ باصدار القانون الهيئات العامة ،

وعلى القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٧١ باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢٠ لسنه ١٩٧١ بتنظيم الجهاز الحكومي ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٥ بتنظيم وزارة الاسكان والتعمير ،

وعلى قرار وزير الاسكان والمرافق رقم ٥٨٠ لسنه ١٩٦٦ في شان تنظيم صندوق الاقراض التعاوني في مجال البناء والاسكان .

وعلى موافقة مجلس الوزراء ،

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ،

قرر :-

مادة (١) : الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الاسكان والتعمير .

مادة (٢) : تختص الهيئة بما يأتي :-

١) رسم السياسة العامة لقطاع الاسكان التعاوني وتطويره .

٢) تحقيق اهداف السياسة الاشتراكية التعاونية في مجال البناء والاسكان

٣) شراء الاراضي اللازمة لانشاء التجمعات السكنية التعاونية وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق العامة وتخصيصها للجمعيات التعاونية .

٤) توفير المعونة الفنية والمالية والادارية للجمعيات التعاونية التي تعمل في مجال الاسكان .

٥) اعمال صندوق الاقراض التعاوني في مجال البناء والاسكان .

٦) مباشرة الاعمال الصناعية والتجارية وغيرها داخل الاطار التعاوني سواء بطريق مباشر او غير مباشر .

٧) تصميم مشروعات العمارات التعاونية المجمعة والاشراف على تنفيذها .

مادة (٣): يتولى اداره الهيئه مجلس أدارة يشكل على الوجه الاتـى :ـ

١) رئيس مجلس الاداره.
٢) مدير عام الهيئـة.
٣) رئيس أداره الفتوى المختصه بمجلس الدولة.
٤) وكيل وزارة الاسكان والتعمير لشئون الاسكان.
٥) " " " لمحافظه القاهـرة.
٦) مدير عام الشئون القانونيه بالهيئـه.
٧) مدير عام الشئون الماليـة بالهيئـة.
٨) مدير عام الشئون الفنيـة بالهيئـة.
٩) مدير عام التخطيط والمتابعه والتعاون بالهيئه.
١٠) مدير عام الشئون الاداريـة بالهيئـة.
١١) مدير عام الاسكان والتعمير باحدى المحافظات يختاره وزير الاسكـان والتعمير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
١٢) عضوان من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة يختارهما وزير الاسكـان والتعمير لمدة سنتين قابله للتجديد.

ويصدر بتعيين رئيس مجلس الاداره ومدير عام الهيئة وتحديد مرتباتهمـا قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (٤): مجلس اداره الهيئة هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف امورهـا ووضع السياسه التى يسير عليها العمل داخل اجهزتها وللمجلس أن يتخـذ ما يراه من القرارات التى تحقق الغرض الذى قامت من اجله الهيئة ولـه علـى الاخـص:ـ

١) اقتراح السياسه العامة للهيئه فى نطاق السياسه العامة للدولة فـى اطار خطتها العامـة.
٢) اقتراح مشروعات الهيئة والبرامج التنفيذية لهذه المشروعات وتحديد اولوياتهـا.
٣) وضع اللوائح الداخلية والقرارات التنظيميه المتعلقه بالشئون الماليـة والاداريه للهيئة دون التقيد بالنظم الحكومية.
٤) الموافقه على مشروع الميزانيه السنوية والحساب الختامى للهيئة.
٥) الاشراف على صندوق الاقراض التعاونى فى مجال البناء والاسكـان الصادر بانشائه قرار وزير الاسكان والمرافق رقم ٥٨٠ لسنه ١٩٦٦ المشار اليـه.

كما يجوز للمجلس تفويض احد اعضائه او احد المديرين بالهيئة فى القيام بمهمه محدده .

مادة ٥ : ينعقد مجلس الاداره بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهر ولوزير الاسكان والتعمير دعوة مجلس الادارة الى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك ويكون له حق حضور جلساته وفى هذه الحاله تكون له الرياسة . ولا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتدون محاضر الجلسات والقرارات وتوقع من رئيس المجلس والسكرتير .

مادة (٦) : يبلغ رئيس مجلس أدارة الهيئة قرارات المجلس الى وزير الاسكان والتعمير خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها لاعتمادها .

مادة (٧) : يتولى رئيس مجلس أدارة الهيئة ادارتها وتصريف شئونها ويمثل الهيئة فى صلاتها بالهيئات والاشخاص الاخرى وامام القضاء .

ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسه العامة الموضوعه لتحقيق اغراض الهيئة وعن تنفيذ قرارات مجلس الاداره وله ان يفوض مديرا او اكثر فى بعض اختصاصاته .

مادة (٨) : تتكون موارد الهيئه من :—

١) المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنه .

٢) القروض .

٣) الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس أداره الهيئة .

٤) الايرادات الناتجه عن مباشرة نشاطها والاعمال والخدمات التى تؤديها للغير . وتعتبر اموال الهيئة اموالا عامة تسرى فى شانها القواعد والاحكام التى تسرى فى شأن الاموال العامة .

مادة (٩) : تكون للهيئة موازنه خاصه يتبع فى اعدادها القواعد المعمول بها فى اعداد الموازنه العامة للدولة وتبدأ السنه المالية للهيئة ببداية السنه الماليه للدولة وتنتهى بانتهائها .

مادة (١٠) : للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الادارى وفقا لاحكام القانون .

مادة (١١) : تسرى على العاملين بالهيئة احكام نظام العاملين المدنيين بالدوله وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لوائح الهيئة .

مادة (١٢) : الى ان تصدر اللوائح والنظم الخاصة بالهيئة يستمر العمل بالنظم واللوائح التى كان معمولا بها فى المؤسسة المصريه التعاونيه للبناء والاسكان

وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القرار واحكام القوانين والقرارات المطبقة فى شأن الهيئات العامة والعاملين بها .

مادة (١٣) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ....."

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الاولى سنة ١٣٩٧ ( ٢٤ ابريل سنة ١٩٧٧ ) .

( انور السادات )

صورة مرسلة الى السيد / وزير الاسكان والتعمير

امين عام مجلس الوزراء
امضاء
( احمد صلاح الدين عفيفى )